Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

I rischi bancari e la Centrale dei rischi

Punto 8 del programma — vigilanza regolamentare: concentrazione, liquidità, rischi di mercato e operativo; la Centrale dei rischi

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
15 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 I rischi bancari e la Centrale dei rischi **1**

1.1 D1 — Le grandi esposizioni: perché esiste il limite e come funziona 1
1.2 D2 — La Centrale dei rischi: che cos'è e a che serve 2
1.3 D3 — Il rischio di liquidità e la riserva obbligatoria 2
1.4 D4 — La trasformazione delle scadenze e gli investimenti immobiliari 3
1.5 D5 — I rischi di mercato: posizione, regolamento, cambio e merci 3
1.6 D6 — Il rischio operativo: dai metodi avanzati al metodo unico 4
1.7 D7 — La Centrale dei rischi: quando si è censiti 4
1.8 D8 — La Centrale dei rischi: i diritti dell'interessato 5
1.9 D9 — La segnalazione a sofferenza: quando è legittima e quando la banca ne risponde 5
1.10 D10 — Copertura della liquidità e finanziamento stabile: perché due requisiti . 6
1.11 D11 — Il governo del rischio di liquidità: chi decide quanta liquidità tenere . . 6
1.12 D12 — I clienti connessi: quando due debitori sono un solo rischio 7
1.13 D13 — Il limite del 25%: limiti particolari ed esenzioni 7
1.14 D14 — Rischio di controparte e rischio di regolamento: che cosa li distingue . . 8
1.15 D15 — Il requisito per il rischio di mercato: tre blocchi, due metodi, la soglia sul cambio 9

1 | I rischi bancari e la Centrale dei rischi

Il capitolo copre i rischi che l'art. 53 TUB affida alla vigilanza regolamentare oltre al rischio di credito in senso stretto: la concentrazione verso un cliente, la liquidità, gli investimenti poco liquidabili, i rischi di mercato e il rischio operativo. Chiude con la Centrale dei rischi, lo strumento con cui il sistema vede l'indebitamento dei clienti. All'esame si parte di solito da un'apertura larga, si scende su un dato (una soglia, una percentuale, un articolo) e si chiede che cosa è rimasto del vecchio regime.

1.1. D1 — Le grandi esposizioni: perché esiste il limite e come funziona

Domanda. Mi parli della disciplina delle grandi esposizioni: che cosa vuole evitare e con quali strumenti?

Risposta ideale. La disciplina delle grandi esposizioni impedisce che la banca concentri il rischio di credito su un solo cliente, o su un gruppo di clienti collegati, al punto che il suo dissesto metta in pericolo la banca stessa. Il fondamento è l'art. 53 TUB, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, ma oggi la materia è regolata direttamente dal CRR, Parte Quattro, e la Circolare 285 precisa le regole organizzative. È una disciplina speciale: nel diritto comune nessuno vieta a un creditore di puntare tutto su un debitore, mentre la banca impiega denaro dei depositanti.

L'art. 392 CRR considera grande esposizione quella pari o superiore al 10% del capitale di classe 1, e l'art. 395 fissa il limite al 25% dello stesso capitale, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi. Attenzione al parametro: nel testo originario era il capitale ammissibile, oggi, dopo il reg. (UE) 2019/876, è il capitale di classe 1. Un tempo c'era anche un limite globale, oggi non più. Il punto sostanziale è la connessione, giuridica, come l'appartenenza a un gruppo, ma anche economica: due clienti formalmente autonomi che dipendono dalla stessa fonte sono un solo rischio. Il superamento è ammesso solo in casi eccezionali, con segnalazione immediata all'autorità, che può concedere un tempo limitato per rientrare (art. 396). Il limite non basta: l'art. 393 e la Circolare 285 chiedono procedure per seguire nel tempo le grandi esposizioni, e per scoprire i legami fra clienti si usa anche la Centrale dei rischi.

1.2. D2 — La Centrale dei rischi: che cos'è e a che serve

Domanda. Mi parli della Centrale dei rischi: che cos'è, chi la gestisce e a che cosa serve alle banche.

Risposta ideale. La Centrale dei rischi è la banca dati gestita dalla Banca d'Italia che raccoglie da banche e intermediari finanziari le informazioni sui crediti e sulle garanzie concessi alla clientela, e restituisce a ciascun partecipante la posizione complessiva del cliente verso il sistema. In Italia esiste dal 1962 e non è mai stata completamente armonizzata a livello europeo. La disciplina sta nel decreto d'urgenza del Presidente del CICR n. 663/2012 e nella Circolare 139, nel quadro degli artt. 51 e 53 TUB.

Lo scopo lo dice la Circolare: migliorare la qualità degli impieghi, accrescere la stabilità del sistema, favorire l'accesso al credito dei clienti meritevoli e contenere il sovraindebitamento. Senza la Centrale la banca non vedrebbe il multi-affidamento, cioè il cliente indebitato presso più intermediari. I servizi sono due: il flusso di ritorno mensile, gratuito, con la posizione globale dei nominativi che la banca segnala, e la prima informazione, a pagamento, per i soggetti che non segnala, per esempio alla prima richiesta di fido. I dati sono riservati, coperti dal segreto d'ufficio, e si usano solo per assumere e gestire il rischio di credito. Non hanno però natura certificativa dell'indebitamento: non tutti partecipano, ci sono soglie minime e criteri convenzionali. La Centrale aiuta la decisione della banca, non la sostituisce. Resta una criticità: i dati li inserisce la banca stessa, e chi ha un cliente inadempiente potrebbe cercare accordi sottobanco per non segnalarlo a sofferenza; da qui il presidio sulla correttezza delle segnalazioni.

1.3. D3 — Il rischio di liquidità e la riserva obbligatoria

Domanda. Come si fronteggia oggi il rischio di liquidità di una banca? E la riserva obbligatoria serve ancora a questo?

Risposta ideale. Oggi il rischio di liquidità si fronteggia con regole di governo e con due requisiti quantitativi del CRR, non con la riserva obbligatoria. La riserva imponeva di depositare presso la Banca d'Italia una quota della raccolta a vista, arrivata in un periodo al 27,5%, a presidio del rischio di raccolta, cioè del rischio di non ottenere fondi dalla clientela. Ci si accorse che non tutelava davvero i depositanti, perché in caso di dissesto avrebbero recuperato solo quella frazione, e divenne strumento di politica monetaria: oggi l'aliquota la fissa la BCE ed è dell'1%. Non è più vigilanza prudenziale.

Il presidio vero è altro. La crisi ha mostrato che anche una banca solvibile può andare in crisi se non rifinanzia le passività o non smobilizza l'attivo. Le disposizioni di vigilanza chiedono quindi controlli interni e piani di emergenza, e il CRR impone due requisiti quantitativi, la copertura della liquidità (art. 412) e il finanziamento stabile (artt. 413 e 428-ter). Sono questi requisiti, non più limiti amministrativi, a presidiare la trasformazione delle scadenze.

1.4. D4 — La trasformazione delle scadenze e gli investimenti immobiliari

Domanda. Passiamo alla trasformazione delle scadenze: quali regole c'erano, che cosa è rimasto? Mi faccia l'esempio degli immobili.

Risposta ideale. La banca trasforma le scadenze quando finanzia impieghi a medio-lungo termine con raccolta a breve. Con la despecializzazione erano comparse regole specifiche: sul finanziamento a medio-lungo termine alle imprese, sui limiti alla trasformazione delle scadenze, sugli investimenti per natura poco liquidabili, immobili e partecipazioni. Le prime due sono state abrogate, perché la liquidità è presidiata dai requisiti del CRR a partire dall'art. 411; restano i limiti sugli investimenti, per gli immobili nella Circolare 285, Parte Terza, capitolo 10. Sono vere norme: se non sono rispettate scattano sanzioni, anche se stanno in disposizioni di vigilanza.

La banca non è un'agenzia immobiliare: la scelta di detenere immobili è sua, ma nel rispetto della tipicità dell'oggetto sociale dell'art. 10 TUB, e l'attività immobiliare meramente speculativa è esclusa. Può acquisire immobili strumentali, come la sede o gli alloggi dei dipendenti, e quelli ricevuti per recuperare un credito. Immobili e partecipazioni insieme non possono superare i fondi propri; il limite si supera solo per gli immobili acquisiti a tutela del credito, con un programma di rientro in tempi ragionevoli, di norma quattro anni. Per le partecipazioni, la lettera c) dell'art. 53 è stata abrogata dal d.lgs. 208/2025, ma fino all'attuazione del nuovo art. 57-bis vale il regime previgente. Un immobile si smobilizza a fatica, un titolo si vende: lì il rischio non è l'immobilizzo ma il prezzo, e siamo ai rischi di mercato.

1.5. D5 — I rischi di mercato: posizione, regolamento, cambio e merci

Domanda. Mi parli del rischio di mercato della banca: dalle posizioni in titoli al regolamento, fino ai cambi e alle merci.

Risposta ideale. Il rischio di mercato è il rischio di perdite derivanti dall'operatività sui mercati di strumenti finanziari, valute e merci. Nasce con il TUB: da quando le banche fanno finanza crescono i guadagni possibili e i rischi. Oggi è nel CRR, Parte Tre, Titolo IV, con un requisito di fondi propri, e nella Circolare 285, Parte Seconda, capitolo 9.

Il primo blocco è il rischio di posizione sui titoli. Un tempo la banca dichiarava la finalità dell'acquisto e li iscriveva nel portafoglio immobilizzato o non immobilizzato, senza poterli spostare, per non scaricare sui clienti meno esperti i titoli sgraditi. Oggi l'immobilizzato non esiste più, perché si ricava dai principi contabili, l'IFRS 9, e il non immobilizzato è diventato il portafoglio di negoziazione. Poi il rischio di cambio, artt. 351-354, trasversale perché un titolo in valuta espone sia al mercato sia al cambio, e il rischio su merci, cioè la variazione di valore di petrolio, gas, grano, su cui il CRR chiede un requisito di fondi propri (artt. 355-361); il pegno sulle merci,

di cui si parla a lezione, protegge invece il credito. Il rischio di regolamento, art. 378, è quello dell'operazione scaduta in cui la controparte non consegna titoli o denaro: il requisito cresce con i giorni di ritardo, dal quinto giorno lavorativo fino alla copertura integrale. E oggi: dopo la crisi Basilea 3 ha introdotto per il rischio di mercato un metodo di calcolo più severo. Resta fuori il rischio che non nasce dal mercato ma dall'organizzazione della banca: il rischio operativo.

1.6. D6 — Il rischio operativo: dai metodi avanzati al metodo unico

Domanda. Che cos'è il rischio operativo e come si calcola il requisito? I modelli interni valgono ancora?

Risposta ideale. Il rischio operativo è il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, o da eventi esterni, compresi il rischio giuridico, di modello e informatico, ma non il rischio strategico e di reputazione: è la definizione dell'art. 4 CRR come modificato dal reg. (UE) 2024/1623. È una categoria eterogenea: cattiva contabilità, negligenza o dolo delle persone, attacchi informatici, catastrofi. Il rischio giuridico comprende il contenzioso ma anche l'errata interpretazione delle norme.

La nozione era nella circolare 263, poi abrogata; la Circolare 285 non ne riprende la definizione, ma fra i rischi da valutare colloca il rischio di condotta dentro quello operativo, e per il requisito rinvia al CRR, Parte Tre, Titolo III. Il CRR conosceva tre metodi di crescente sofisticazione: base, standardizzato e metodi avanzati di misurazione, cioè modelli interni. Gli accordi di Basilea del 2017 hanno sostituito i modelli interni con un unico metodo standardizzato per tutte le banche, fondato sulla dimensione operativa. Il CRR modificato nel 2024 lo recepisce costruendo il requisito sull'indicatore di attività (art. 314), e la Circolare 285 ne disciplina i procedimenti. Oggi quindi i modelli interni non valgono più per il rischio operativo, diversamente dal credito, dove l'IRB resta con l'output floor.

1.7. D7 — La Centrale dei rischi: quando si è censiti

Domanda. Quando si viene registrati in Centrale dei rischi, e com'era un tempo?

Risposta ideale. In Centrale dei rischi si è censiti da 30.000 euro di esposizione, ma per la sofferenza bastano 250 euro: censire ogni piccolo credito sarebbe troppo oneroso, mentre la sofferenza va segnalata anche per importi minimi.

Nella Circolare 139, Capitolo II, la segnalazione è dovuta se ricorre almeno una condizione: per esempio un totale di crediti per cassa e di firma, accordato o utilizzato, pari o superiore a 30.000 euro, o garanzie ricevute o derivati dello stesso importo, cumulando i rischi di tutte le filiali. Per la sofferenza basta invece una posizione di 250 euro, al netto delle perdite.

Un tempo la comunicazione era dovuta solo sopra i 75.000 euro; le banche avevano creato una centrale privata, la centralina dei rischi, per la fascia fra 30.000 e 75.000, e una terza centrale

seguiva i finanziamenti minori, come il credito al consumo. La Banca d'Italia ha imposto la partecipazione alla centralina e poi l'ha inglobata: oggi nella sua Centrale si è registrati da 30.000 euro, o da 250 se la posizione passa a sofferenza.

1.8. D8 — La Centrale dei rischi: i diritti dell'interessato

Domanda. Un cliente scopre di essere segnalato in Centrale dei rischi e pensa che il dato sia sbagliato. Che diritti ha e a chi deve rivolgersi?

Risposta ideale. Il cliente ha un diritto di accesso e un diritto di rettifica, e vanno esercitati verso soggetti diversi. Per sapere che cosa risulta a suo nome chiede l'accesso alla Banca d'Italia, che gli fornisce le informazioni registrate e distribuite agli intermediari, con il dettaglio di chi ha segnalato: lo prevede la Circolare 139, Capitolo I, sulla base del decreto d'urgenza n. 663/2012. Si chiede online con SPID o CNS, oppure per PEC, posta o a mano, e per le persone fisiche la risposta è dovuta entro trenta giorni, prorogabili di due mesi.

Se il dato è sbagliato, la rettifica si chiede all'intermediario che ha segnalato, non alla Banca d'Italia: la Banca gestisce il sistema, ma il dato lo forma la banca segnalante. L'intermediario deve rettificare tempestivamente, e il ritardo è un inadempimento sanzionabile; per il consumatore lo dice anche l'art. 125 TUB, nel testo vigente. Gli altri diritti sui dati personali si esercitano verso la Banca d'Italia, salvo pregiudizio effettivo e concreto alle sue funzioni istituzionali, dalla politica monetaria alla vigilanza. L'intermediario deve inoltre rendere nota su richiesta la posizione di rischio, e se rifiuta un credito al consumatore in base alla banca dati lo informa subito e gratuitamente (art. 125, comma 2). Un tempo i dati erano così riservati che nemmeno l'interessato poteva ottenerli: oggi l'accesso è gratuito.

1.9. D9 — La segnalazione a sofferenza: quando è legittima e quando la banca ne risponde

Domanda. Un cliente ritarda il pagamento di una rata e la banca lo segnala a sofferenza. Può farlo? E se sbaglia, che cosa rischia?

Risposta ideale. No, un ritardo non basta. La sofferenza non è un automatismo ma il risultato di una valutazione che la banca fa della complessiva situazione finanziaria del cliente. Lo dice la Circolare 139, Capitolo II, Sezione 2: va in sofferenza l'intera esposizione per cassa verso chi è in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazione equiparabile, a prescindere da garanzie e previsioni di perdita; e la classificazione non può nascere da singoli eventi come uno o più ritardi o la contestazione del credito. La prudenza è dovuta perché la segnalazione entra nel flusso di ritorno di tutte le banche e orienta le loro scelte sul cliente. Per questo la Circolare prevede garanzie procedurali: informativa scritta al cliente e ai coobbligati alla prima segnalazione, informativa preventiva al consumatore (art. 125 TUB), comunicazione alla Banca d'Italia entro tre giorni lavorativi dall'accertamento.

Se la banca sbaglia ne risponde verso il cliente, con una responsabilità di natura contrattuale, e deve ottemperare senza ritardo agli ordini del giudice, per esempio di cancellare una sofferenza; l'inerzia espone a sanzioni. Quando l'insolvenza cessa la segnalazione non è più dovuta, ma il pagamento non cancella le rilevazioni pregresse: il passato resta.

1.10. D10 — Copertura della liquidità e finanziamento stabile: perché due requisiti

Domanda. Il CRR impone alle banche due requisiti di liquidità, la copertura della liquidità e il finanziamento stabile. Perché due, e che cosa misura ciascuno?

Risposta ideale. Perché il rischio di liquidità ha due orizzonti e un solo requisito non li coprirebbe entrambi. Il primo è l'emergenza: una banca solvibile può cadere in poche settimane se la raccolta si ritira o il mercato interbancario si chiude. Contro questo c'è la copertura della liquidità, art. 412 CRR: la banca tiene attività liquide che coprono i deflussi netti in condizioni di forte stress per trenta giorni, e in stress può usarle. Il secondo orizzonte è la struttura del bilancio: se impieghi lunghi sono finanziati con raccolta breve, prima o poi qualcosa non si rinnova. Contro questo c'è il finanziamento stabile, artt. 413 e 428-ter: il rapporto fra il finanziamento stabile disponibile e quello richiesto dalle attività, su un orizzonte di un anno, non può scendere sotto il 100%. È il requisito che aggredisce direttamente la trasformazione delle scadenze, cioè ciò che le vecchie regole amministrative cercavano di limitare.

Prima della crisi non c'erano requisiti di liquidità armonizzati, nella convinzione che i mercati all'ingrosso, soprattutto l'interbancario, bastassero: la crisi ha smentito proprio questa convinzione. La copertura della liquidità è stata introdotta per gradi, con il pieno regime dal 2018 (art. 460). Chi non rispetta uno dei due lo comunica subito all'autorità con un piano di ripristino (art. 414). Sono requisiti quantitativi e minimi; il governo del rischio, che è proprio di ciascuna banca, sta altrove, nella Circolare 285.

1.11. D11 — Il governo del rischio di liquidità: chi decide quanta liquidità tenere

Domanda. Oltre ai requisiti del CRR, la vigilanza detta regole di governo del rischio di liquidità. Chi decide quanta liquidità tenere, e con quali strumenti?

Risposta ideale. Decide la banca, attraverso i suoi organi, dentro regole di governo che la Circolare 285 detta nella Parte Prima, Titolo IV, capitolo 6. Il punto di partenza è che le banche sono naturalmente esposte al rischio di liquidità a causa della trasformazione delle scadenze: non si può vietarla, perché è la loro funzione, si può solo governarla. Il rischio ha due facce: non reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) e non riuscire a smobilizzare gli attivi (*market liquidity risk*).

La responsabilità è dei vertici. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce la soglia di tolleranza, cioè la massima esposizione al rischio ritenuta sostenibile nel normale corso degli affari e in situazioni di stress, e approva le metodologie di misurazione, le ipotesi degli scenari di stress e il piano di emergenza, il *Contingency Funding Plan*. L'orizzonte di sopravvivenza non può essere inferiore a trenta giorni. L'organo di gestione attua le linee guida e informa almeno ogni trimestre, e subito se la situazione peggiora; l'organo di controllo vigila che il processo rispetti la normativa. Il processo misura i flussi in entrata e in uscita per fasce di scadenza, fa prove di stress, prevede strumenti di attenuazione e piani di emergenza, e riferisce agli organi, con criteri di proporzionalità. È la stessa logica del governo societario e del *Risk Appetite Framework*, e il secondo pilastro la chiude: la banca valuta l'adeguatezza con l'ILAAP e l'autorità la riprende nello SREP. E se non basta, Banca d'Italia e BCE possono chiederle di rivedere la soglia di tolleranza e la composizione delle riserve di liquidità.

1.12. D12 — I clienti connessi: quando due debitori sono un solo rischio

Domanda. Nelle grandi esposizioni si guarda al gruppo di clienti connessi e non al singolo debitore. Perché, e quando due clienti formalmente autonomi sono un solo rischio?

Risposta ideale. Perché il limite serve a evitare che un solo evento faccia perdere alla banca una parte rilevante del capitale. Se guardasse al singolo soggetto, basterebbe frazionare il fido fra società diverse per aggirarlo, mentre il rischio resterebbe uno. Per questo gli artt. 392 e 395 CRR parlano di cliente o gruppo di clienti connessi, nozione che sta nell'art. 4, paragrafo 1, punto 39. I legami sono due. Il primo è il controllo: una persona controlla, direttamente o indirettamente, l'altra, ed è la connessione giuridica. Il secondo è la dipendenza economica: anche senza controllo, se una delle persone si trova in difficoltà finanziarie, in particolare di finanziamento o di rimborso, anche le altre con tutta probabilità ne avranno. Qui la banca deve guardare ai clienti con cui opera il debitore, non solo alla sua struttura societaria; conta anche la forma: nella società di persone il socio illimitatamente responsabile risponde dei debiti sociali, quindi la crisi della società diventa la sua. Norme tecniche di regolamentazione europee precisano quando le condizioni ricorrono.

La Circolare 285 ne ricava obblighi organizzativi: acquisire i bilanci consolidati, avere una funzione che segue i gruppi economici, verificare i dati con la Centrale dei rischi e la Centrale dei bilanci, e usare particolare cautela con strutture di cui non è chiara la funzione economica, come le società off-shore. Non va confusa con i soggetti collegati: qui il problema è la concentrazione del rischio, là il conflitto di interessi.

1.13. D13 — Il limite del 25%: limiti particolari ed esenzioni

Domanda. Il limite del 25% vale allo stesso modo per tutte le esposizioni? Quali sono trattate in modo diverso, e perché?

Risposta ideale. No: il limite è calibrato sul rischio di concentrazione effettivo, e dove quel rischio manca o la funzione dell'operazione lo richiede la norma si adatta. Primo adattamento: le esposizioni verso altri enti. Per l'art. 395 il limite è il 25% del capitale di classe 1 oppure 150 milioni di euro, se superiore, purché la somma delle esposizioni verso i clienti connessi che non sono enti resti entro il 25%; il senso è non strozzare l'operatività interbancaria, soprattutto delle banche piccole. Secondo adattamento: le esenzioni dell'art. 400, che escludono per esempio i crediti verso amministrazioni centrali e banche centrali con ponderazione di rischio zero, e le esposizioni coperte da depositi in contante presso la banca stessa, perché lì la perdita da concentrazione di fatto non c'è. Alcune esenzioni sono facoltative, e l'autorità le concede solo se la natura dell'esposizione ne riduce il rischio e la concentrazione residua è presidiata in altro modo. È lo stesso CRR, all'art. 390, a non considerare esposizioni quelle che nascono dai servizi di pagamento, compensazione, regolamento e custodia e non durano oltre il giorno lavorativo successivo; la Circolare 285 ne precisa le condizioni, e se l'esposizione non rientra entro quel termine l'esenzione cessa.

Essere esentati dal limite non significa sfuggire alla vigilanza: l'art. 394 impone di segnalare le grandi esposizioni all'autorità almeno ogni sei mesi, comprese quelle esentate. E fuori dalle esenzioni il superamento è ammesso solo in casi eccezionali, con segnalazione immediata e un termine per rientrare (art. 396). Per le esposizioni verso enti, se si usano i 150 milioni, superare il 100% del capitale di classe 1 richiede il consenso dell'autorità caso per caso (art. 396).

1.14. D14 — Rischio di controparte e rischio di regolamento: che cosa li distingue

Domanda. Rischio di controparte e rischio di regolamento sembrano la stessa cosa: l'altra parte non adempie. In che cosa differiscono?

Risposta ideale. Differiscono per il momento in cui l'altra parte manca e per il tipo di perdita. Il rischio di controparte, definito dall'art. 272 CRR, è il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi di cassa. Pensiamo ai derivati: ciò che la banca rischia di perdere non è un capitale prestato ma un valore di mercato che cambia nel tempo. Per questo è una particolare fattispecie del rischio di credito, e il CRR lo tratta con questo, nella Parte Tre, Titolo II, capo 6.

Il rischio di regolamento nasce dopo: l'operazione è arrivata alla data di consegna e la controparte non consegna i titoli o il denaro dovuti. Se ne occupa un titolo a sé, il V, con l'art. 378: la banca calcola la differenza fra il prezzo convenuto e il valore corrente, e il requisito di fondi propri è una percentuale di quella differenza che cresce con i giorni di ritardo. L'art. 379 riguarda il caso più delicato, in cui la banca ha pagato o consegnato prima di ricevere: nessun requisito fino alla prima data prevista, poi l'esposizione conta come credito verso la controparte, e dopo cinque giorni lavorativi dalla seconda data prevista la ponderazione sale al 1.250%, che equivale a coprire con fondi propri l'intero importo. Se un sistema di regolamento subisce gravi

perturbazioni, le autorità possono sospendere questi requisiti (art. 380): è un rischio che non riguarda solo la singola banca.

1.15. D15 — Il requisito per il rischio di mercato: tre blocchi, due metodi, la soglia sul cambio

Domanda. Come si calcola il requisito di fondi propri per il rischio di mercato? E perché per il rischio di cambio c'è una soglia sotto la quale non si paga niente?

Risposta ideale. Con il metodo standardizzato il requisito è la somma di tre blocchi, art. 325 CRR: il rischio di posizione sui titoli, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci. I metodi sono due: il metodo standardizzato, con regole uguali per tutti, e i modelli interni, che la banca può usare solo per le categorie di rischio per cui l'autorità l'ha autorizzata (art. 363), perché è la vigilanza a dover validare un modello che decide quanto capitale serve.

La parte meno intuitiva è che cambio e merci non seguono il portafoglio di negoziazione: l'art. 325 li applica a tutte le posizioni soggette a quel rischio, anche fuori dal portafoglio, perché un attivo in valuta espone al cambio a prescindere dalla finalità con cui è detenuto. Per il cambio c'è poi una soglia, l'art. 351: se la somma della posizione netta generale in cambi e di quella in oro non supera il 2% dei fondi propri, non c'è alcun requisito; sopra, il requisito è l'8% di quella somma. Non conta il volume delle operazioni in valuta ma la posizione netta scoperta: lunghe e corte per valuta si sommano separatamente e vale la maggiore (art. 352), così chi si copre non paga. L'oro è trattato come una valuta (art. 357). Le merci hanno un regime proprio, dall'art. 355. Dopo la crisi Basilea 3 ha previsto per i rischi di mercato un metodo di calcolo più severo; i numeri che cito sono quelli del metodo standardizzato tradizionale, che il CRR ha accompagnato dapprima solo con obblighi di segnalazione per il metodo più severo (art. 325).